大岭山“1.23”一般高处坠落事故

调查报告（信息公开版）

大岭山“1.23”一般高处坠落事故调查组

2018年5月

目录

一、基本情况 4

（一）事故发生单位情况 4

（二）事故相关人员情况 5

（三）其它情况 5

1、事故工地情况 5

2、协议情况 6

二、事故发生经过和救援、善后情况 6

（一）事故发生经过 6

（二）应急救援情况 7

（三）事故善后处理 7

三、事故伤亡情况及直接经济损失 7

四、相关单位、人员履行职责情况 8

（一）肖展西 8

（二）大岭山镇住房规划建设局 8

（三）大岭山镇城市综合管理分局 8

（四）大岭山镇杨屋村 9

五、事故原因及性质 10

（一）事故原因 11

1、直接原因 11

2、间接原因 13

（二）事故性质 13
六、事故责任认定及处理建议 14
（一）责任认定 14
（二）处理建议 14
七、事故防范和整改措施 15

大岭山“1.23”一般高处坠落事故调查报告

（信息公开版）

2018年1月23日14时37分许，位于大岭山镇杨屋村吉龙路79号在建加建房屋发生一起高处坠落事故，事故造成一名扎铁工人死亡。2018年1月25日，东莞市人民政府成立了由大岭山安全监管分局、大岭山镇监察室、大岭山镇总工会、大岭山住房规划建设局、大岭山综合城市管理分局、大岭山公安分局、大岭山杨屋村委会等有关负责同志参加的大岭山“1.23”一般高处坠落事故调查组，并邀请东莞市第二市区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

肖展西，男，汉族，1971年1月11日出生，初中文化，户籍:广西岑溪市　　，现住地址：东莞市大岭山镇杨屋村　　，身份证号码:　　，是该事故工地的工程承包方，不具有建筑施工相关资质。

（二）事故相关人员情况

何志强，男，汉族，1971年7月3日出生，大岭山镇杨屋村吉龙路79号在建加建房屋屋主，户籍：广东省东莞市大岭山镇杨屋村　　，身份证号码：　　，是该事故工地工程发包方。

黄雄勇，男，汉族，1980年1月5日出生，初中文化，户籍：广西平南县　　，现住地址：东莞市大岭山镇杨屋村　　，身份证号码：　　，是该事故工地的工程扎铁包工头，不具有建筑施工相关资质。

胡义新（死者），男，瑶族，1980年1月12日出生，户籍：广西平南县　　，身份证号码：　　,在大岭山一些建筑工地从事扎铁工作,是该事故工地的工程扎铁工人。

（三）其它情况

1、事故工地情况

事故工地是何志强所有，位于东莞市大岭山镇杨屋村吉龙路79号，工程占地面积110平方米，为混凝土结构民房，本次加建工程合同约定建筑面积约为414平方米，该建筑原先已建好两层，在未通过大岭山镇民房建设领导小组审批的情况下，该工程于2017年12月擅自动工加建，事故发生时已加建了二层，基本完成四层主体结构建设，进入第五层加建。事故发生后，镇安全监管分局立即对何志强建筑工地发出《现场处理措施决定书》，责令其从该工地区域内撤出作业人员和责令暂时停产停业。

2、协议情况

业主何志强作为甲方于2017年12月4日将该项工程发包给乙方肖展西，双方签署《承包加层建房协议书》，约定承包范围：1、建房价格和房层价格，约定内容：按每层台面计算平方数，每个平方370（含打拆波柱头，打拆楼梯，梯房）；2、付款方式和主体，约定内容：第三层至第五层付款，做好台面付2万元整，第三层至第五层起好红砖付2万5千元；3、装修付款方式，约定内容：所有内外墙贴好灰付2万5千元，贴瓷砖厕所做好付款2万5千元，所有完成工程付98%，剩余工程款在半年内付完；4、安全问题，约定内容：在建筑期间，凡有违法犯罪归由乙方负责以及生命安全，安全问题归由乙方负责。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2017年11月左右，胡义新打电话给扎铁工头黄雄勇问有没有相关的扎铁工作做，扎铁工头黄雄勇说有，按照其扎铁工头黄雄勇的电话介绍，胡义新2017年12月来到大岭山镇杨屋村吉龙路79号加建房屋工地进行扎铁工作。2018年1月23日13点22分，扎铁工头黄雄勇开车把胡义新接到大岭山镇杨屋村吉龙路79号加建房屋工地第四层楼面对第五层的柱梁进行扎铁工作，事故当天房东何志强父亲何就方例行对该加建房屋进行洒水工作，下午2点35分左右何就方在上第五层的过程中突然听见一声巨响，当时楼面没有其他人，后到楼下见到胡义新倒在地上。14时55分许，救护车赶到，对当时还用手支撑着坐在地上的胡义新开展止血包扎和输液

后送大岭山医院救治。后经大岭山医院抢救无效于2018年1月23日17时37分许死亡。

（二）应急救援情况

事故发生后，附近租客见到有人坠落倒地立即拨打120急救电话，14时55分许，救护车赶到，对当时还用手支撑着坐在地上的胡义新开展止血包扎和输液后送大岭山医院救治。后经大岭山医院抢救无效于2018年1月23日17时37分许死亡。接到事故报告后，大岭山杨屋派出所、大岭山安全监管分局、大岭山镇城市综合管理局、大岭山镇杨屋村委会等部门迅速赶赴现场处置，大岭山安全监管分局及时向市安全监管局报告了事故情况。各部门现场部署到位，未造成二次事故及群体事件。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理

事故发生后，屋主何志强和加建房屋工程承包方肖展西、扎铁工头黄雄勇与胡义新家属联系沟通，积极做好相关善后处理工作，并做好与家属的赔偿协商，及时支付赔偿金，事故善后工作得到了妥善处理。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故共造成一人死亡，死者胡义新，男，瑶族，1980年1月12日出生，户籍：广西平南县　　，身份证号码：　　，是该建筑工地扎铁工，未与肖展西以及黄雄勇签订劳动合同。

截至目前，事故共造成直接经济损失75万元。

四、相关单位、人员履行职责情况

（一）肖展西

肖展西作为生产经营单位，对其施工人员的安全培训不到位；未建立健全本单位生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施、及时发现并消除事故隐患；未做好房屋的临边防护措施；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。因此，肖展西未保证本单位安全生产责任制的落实。

（二）大岭山镇住房规划建设局

大岭山镇住房规划建设局向事故调查组提交的《关于大岭山杨屋村“1.23”一般高处坠落事故中住房规划建设局履职情况的说明》中称，其受市住建局委托，根据《关于进一步规范工程监督执法工作的通知》(东建质安〔2014〕39号)，对办理施工许可手续建筑工程进行监管，未办理工程施工许可手续的，不纳入其监督管理范围；且根据市政府工作会议纪要〔2016〕73号，对于违章建筑，由市城管局落实监管责任，该事故民房工程属于违法建筑，不属于其监管范围。

（三）大岭山镇城市综合管理分局

大岭山镇城市综合管理分局在事故民房违法建设的过程中，多次进行现场执法和跟踪处理，在《关于大岭山镇杨屋村村民违法抢建发生施工安全事故的情况汇报》中提及到：2018年1月5日，大岭山镇城市综合管理分局执法人员在日常巡查中发现涉事建筑物处有人正在施工加建，由原二层加建至第三层模板，建筑物占地面

积为 110 平方米、加建面积为 120 平方米，用于自住。当事人未能出示《建设工程规划许可证》或相关民房报建证明，大岭山镇城市综合管理分局执法人员现场送达了《责令停止违法行为决定书》（东综管停字[2018]第 26-0120 号），责令其停止违法建设行为，并要求其到相关部门补办手续后再开工。同日，大岭山镇城市综合管理分局发函至杨屋村委会要求杨屋村委会制止何志强在建房屋施工行为，做好施工安全监管工作以及停止供水。

在后续跟踪巡查中，大岭山镇城市综合管理分局分别于 1 月 9 日、17 日发现当事人仍继续偷抢建，立即采取扣押施工工具的措施并发出《证据先行登记保存通知书》（东综管保字[2018]第 26-0120 号）和《证据先行登记保存通知书》（东综管保字[2018]第 26-0170 号），强行阻止施工，要求当事人接受处理。1 月 15 日，大岭山镇城市综合管理分局将情况上报至镇两违办，按照两违程序处理。

大岭山镇城市综合管理分局在不到 20 天的时间里，连续采取了停水、扣押施工工具等强制停工措施，阻止其施工。大岭山镇城市综合管理分局在依法拆除违法建筑物需要经过严密的拆除程序，且无法立即实施的情况下，用足了法律赋予的最大权力阻止其施工，但当事人仍然利用一切机会强行偷建抢建，漠视法律、逃避监管、擅自施工，最终导致事故发生。

（四）大岭山镇杨屋村

大岭山镇杨屋村于 1 月 5 日在排查过程中发现该间房屋未报建，要求何志强马上申请办理民房报建资料并提交给镇民房建设领导小组审批。同时将此民房违建情况上报上级部门，镇综合执法分

局人员赶到现场要求何志强提供相关报建手续。当事人何志强确实属于未办理民房报建手续，当场向何志强发放了停建通知书《建筑停工通知书》（NO:0000502），要求其马上停工，待完善报建手续后才可施工。

在后续跟踪巡查中，杨屋村安全办在巡查过程中于1月9日发现其继续施工，马上上报镇综合执法到现场阻止其施工，再次对其停工处理。1月17日又再次发现其抢建，杨屋村联合镇综合执法对其采取扣押施工工具的措施，强行阻止施工处理，现场停工。杨屋村做到了发现违法建设行为，立即向镇城管分局报告并对在建的违法行为予以制止。按照《关于印发〈东莞市查处和控制在建违法建筑实施办法〉的通知》（东府办〔2013〕33号）要求："村（居）民委员会在其辖区范围内发现在建违法建设的，应立即向镇（街）城市管理综合执法机构报告，对在建的违法建筑应予以制止"。

五、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理"四不放过"原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，对事故现场进行反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故原因

1、直接原因



图 1：胡义新在第五层进行扎铁作业现场



图 2：与胡义新一并坠落到地上的钢筋



图 3：两部分钢筋接驳处新生的折断痕相吻合



图 4:两部分钢筋接驳后与其他钢筋高度一致

经委托东莞市安全生产专业机构协会派专家到现场进行技术分析，胡义新用力向外拔正柱梁一条钢筋过程中，钢筋接驳处突然断裂，胡义新因惯性后退或跌倒后，身体超出楼面边缘而随断裂的钢筋一起从第四层楼面未搭设脚手架的缺口处坠落，从而导致事故

的发生。

2、间接原因

（1）作业场所部分缺口无防护栏。在事故现场高处坠落处留有无防护栏的缺口，存在重大安全隐患。

（2）柱梁上的螺纹钢筋采用对接方式焊接，焊接不牢固，为事故发生留下安全隐患。

（3）施工方未对死者进行安全培训教育及现场作业监护。

（4）死者对现场安全风险及隐患分析辨识不足，未认识到其作业点临近楼面边缘有高处坠落的危险，同时进入施工现场未佩戴安全帽等个人防护用品。

（二）事故性质

经调查组调查认定：该事故是一起由于施工人员安全意识淡薄和违章作业，施工方安全生产责任制不落实，安全管理、安全措施不到位而引发的一般生产安全责任事故。

八、安全监管部门职责

大岭山“1.23”一般高处坠落事故中的民房建筑属“两违”建筑，各安全监管部门职责如下：

1、根据《关于进一步规范工程监督执法工作的通知》(东建质安〔2014〕39号)的要求，大岭山镇住房规划建设局对办理施工许可手续建筑工程进行监督管理，对未办理工程施工许可手续的，不纳入其监督管理范围。

2、根据市政府工作会议纪要〔2016〕73号的要求，对于没有报建的违章建筑，由东莞市城市综合管理局落实监管责任，因此该

起事故中的民房建筑属于大岭山镇城市综合管理分局的监督管理范围。

六、事故责任认定及处理建议

经调查认定，建议对大岭山“1.23”一般高处坠落事故有关责任人作出如下处理:

（一）责任认定

1、胡义新缺乏安全生产意识，对本次事故负有责任。

2、肖展西对其施工人员的安全生产教育和培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未能为从业人员提供符合国家标准、行业标准的劳动保护用品。因此，肖展西对本次事故负有责任。

（二）处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关单位和责任人，根据事故调查情况，建议对此次事故责任人作如下处理:

1、肖展西对本次事故负有责任，其违反了《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定，建议由安全生产监督管理部门对其进行行政处罚。

2、何志强在本次事故中存在的违法行为，建议由住建部门和城管部门各自依照有关法律法规对其作出处理。

3、鉴于胡义新已经死亡，建议不再追究其责任。

4、鉴于该事故民房工程属于违法建筑，属于大岭山城市综合

管理分局监管，建议该单位向大岭山人民政府作出工作检讨，由大岭山镇监察室对打击违法建筑分管领导欧阳苏球进行谈话提醒和对分管杨屋片区组长李建君进行谈话提醒。

5、鉴于该事故民房工程属于违法建筑，位于大岭山镇杨屋村，建议由大岭山镇监察室对杨屋村城市管理综合执法分管干部何茂德进行谈话提醒。

6、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

为防范类似事故再次发生，建议落实如下整改措施：

1、何志强应吸取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，对拟建工程按规定办理相关建筑工程规划报建手续。

2、肖展西作为生产经营单位应具备建筑施工相关资质；应当落实本单位安全生产责任制，加强安全生产管理；对从业人员进行安全生产教育和培训；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

3、大岭山镇住房规划建设局要严抓建筑施工安全监管工作，加大执法力度，加强对施工现场的监督和指导，及时消除事故隐患，制止违规作业，有效防范建设工程领域安全事故的发生。

4、大岭山镇城市综合管理分局务必抓好违法建筑的查处和控制工作，严厉打击违法建设行为，扎实做好违法建筑通报和整治工作，遏制违法建筑蔓延趋势。

5、大岭山镇杨屋村要切实履行属地管理职责，落实安全生

产责任制，加强安全生产宣传教育，督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任，健全安全生产巡查队伍，发现不安全行为应当及时纠正并上报相关职能部门。

大岭山“1.23”一般高处坠落事故调查组

2018年5月22日